

1503292-45.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... LIMA (nome social Priscila)

Quanto ao delito de roubo (artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal):

Na primeira fase, melhor analisando casos de roubo majorado e mudando posicionamento anterior deste Juízo, exaspero a pena base utilizando uma majorante (concurso de pessoas) como circunstância judicial, ao passo que a segunda majorante (emprego de arma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503292-45.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503292-45.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2037024/2022 - 91º D.P. CEASA, 22902696 - 91º D.P. CEASA, 560/22/357 - 91º D.P. CEASA, 2037024 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Priscila, registrado civilmente como DIOGO SILVA DE LIMA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

DIOGO SILVA DE LIMA (nome social Priscila) e PAULO DAVID DA SILVA (nome social Jenifer) estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, e artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, em data e local previstos na denúncia, os denunciados, agindo em concurso e com total unidade de desígnios, teriam subtraído para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de armas brancas, do tipo faca, um celular Galaxy J7, um celular Apple Iphone 6S, R\$ 100,00 (cem reais) em espécie, e cartões bancários e uma aliança de casamento, de propriedade da vítima Thiago Machado dos Santos. Consta ainda que os denunciados constrangeram a vítima a fornecer suas senhas dos cartões bancários para realização de saques e transferências bancárias, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para proveito comum indevida vantagem econômica.

Segundo apurou-se, após os denunciados deliberarem por praticar o roubo contra a vítima, DIOGO (Priscila) entrou no carro desta para realizar programa sexual,

momento em que informou a vítima que o sexo oral custaria R\$ 30,00 (trinta reais), ao passo que Thiago recusou e solicitou que ela descesse do carro. Ocorre que antes de descer do veículo, DIOGO (Priscila) puxou um canivete e anunciou o assalto, ocasião que PAULO (Jenifer) se aproximou com uma faca e subtraíram os itens supramencionados, em prejuízo da vítima. Não obstante, solicitaram as senhas dos cartões roubados que, ante a grave ameaça, foram fornecidas pela vítima, de modo que conseguiram realizar transações de aproximadamente R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) em seu prejuízo. Concretizado o ato criminoso, as denunciadas evadiram-se do local, na condução do veículo Ecosport, Placas JOL8388. Contudo, a vítima pediu ajuda de um motoqueiro que passava pelo local e acionou Policiais Militares, os quais, em posse das características dos roubadores e do veículo utilizado na fuga, realizaram diligências pelo local e os encontraram próximo à Rua Doutor Edgar Teotônio Santana, altura nº 200, solicitando que parassem. Em revista pessoal aos denunciados, apreenderam três cartões bancários em nome da vítima, R\$ 100,00 em espécie, uma aliança, os dois celulares subtraídos e, ainda, um canivete e duas máquinas de cartões bancários (C6 Pay e Mercado Pago). Durante a abordagem policial, negaram a prática dos delitos, alegando terem somente realizado o programa. Ato contínuo, deu-se voz de prisão em flagrante aos denunciados, os quais, interrogados perante a Autoridade Policial, permaneceram em silêncio (fls. 06 e 07). Em solo policial, os denunciados foram reconhecidos pela vítima, bem como os itens subtraídos foram a ela restituídos (fls. 13 e 15/16). O inquérito policial foi encartado aos autos. Auto de Prisão em Flagrante às fls. 01/02. Boletim de Ocorrência às fls. 08/12. Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 13. Auto de Reconhecimento de Objeto às fls. 14. Auto de Exibição/Apreensão/Entrega às fls. 15/17. A denúncia foi recebida no dia 25 de fevereiro de 2022 (fls. 95/96). Laudos Periciais às fls. 101/108. Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos das testemunhas, a declaração da vítima, bem como realizou-se o interrogatório dos réus. As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição dos réus, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação do regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Os réus DIOGO SILVA DE LIMA (nome social Priscila) e PAULO DAVID DA SILVA (nome social Jenifer) estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, e artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A ação deve ser julgada procedente. O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia. A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de reconhecimento de objeto (fls. 14), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/17), laudos periciais (fls. 101/108), bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria delitiva restou incontroversa, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado em solo policial (fls. 13) e em Juízo, bem como pelas declarações da vítima e depoimentos prestados pelos policiais militares. Vejamos! A vítima THIAGO MACHADO DOS SANTOS, na Delegacia, disse estava retornando de Barueri, a caminho de casa, quando se direcionou ao local dos fatos para fazer programa com uma prostituta, ocasião em que uma garota de programa, que acreditava ser mulher, entrou em seu carro. Disse que sua intenção era que a denunciada realizasse sexo oral, mas quando esta lhe informou que o valor era R\$ 30,00, achou

caro e disse que não iria querer o serviço. Acontece que nesse momento a denunciada engrossou a voz, de modo que percebeu se tratar de uma travesti, sendo que solicitou que ela descesse do carro. Contudo, relatou que ela sacou uma faca e disse que iria pegar seus pertences, chamando uma outra moça que estava na calçada, que se aproximou do carro portando outra faca. Assim, as duas subtraíram três cartões bancários, aproximadamente cem reais que estavam em sua carteira, sua aliança de casamento e seus dois celulares, assim como lhe obrigaram a fornecer as senhas dos cartões e, concretizado os delitos, fugiram em um Ecosport, vermelho, placas JOL8388. Afirmou que um motoqueiro que passava pelo local lhe ajudou e conseguiu acionar a polícia pelo número 190. Após informar aos policiais sobre o ocorrido, eles lhe informaram sobre a prisão e recuperação de seus pertences. Diante de tal quadro, encaminhou-se à Delegacia, onde, em sala apropriada, reconheceu as travestis presas como as autoras do crime, apontando a que soube se chamar Diogo/Priscila como aquela que entrou em seu carro e a que soube se chamar Paulo/Jenifer como a aquela que veio auxiliar a primeira. Por fim, os pertences recuperados foram-lhe entregues e, em posse de seus celulares, verificou junto aos aplicativos bancários que as criminosas fizeram transferências no valor total de dois mil e cem reais, montante que pretende restituir junto às instituições financeiras. Em Juízo, disse que reconhece os réus. Estava voltando do trabalho e entrou numa rua com prostituição e avistou a ré, foi abordado e não achava que era transexual. Ela entrou no carro e foi atraído para a armadilha. Deu uma volta com ela na rua, mas percebeu que era transexual e pediu para descer e ela exigiu o valor que queria e mesmo não tendo feito nada pagou o valor. Segurou ele no carro e chamou uma comparsa que estava de posse de uma arma branca e dizia "dá tudo, dá tudo". Pegou a chave do carro, aliança, dois celulares, carteira; pegou uma máquina de cartão e começou a passar os cartões. Ao sair, chutou a porta do carro e foram embora. Foi ameaçado com a faca. Algumas pessoas viram o que aconteceu e pararam para lhe ajudar e entrou em contato com a Polícia Militar. As pessoas anotaram a placa do carro que elas teriam entrado, de cor vermelha, mas agora não lembra as placas e passou as descrições delas; cerca de 30 minutos depois a polícia conseguiu abordá-las. DIOGO foi quem entrou no carro. Tem certeza que PAULO estava com a faca, mas não é certeza. PAULO não entrou no carro. Quem pegou os pertences foi DIOGO. PAULO encostou do lado do motorista. DIOGO dizia "fura ele, fura ele". Pediram a senha do cartão. Elas tinham duas máquinas de cartões com elas e fizeram digitar a senha. Chegou a ter a movimentação. Num cartão, R\$ 1.800,00 e em outro, R\$ 600,00. Não conseguiu recuperar esse valor. DIOGO chutou a porta do seu carro e danificou. Recuperou os demais bens. Pagou R\$ 30,00 pelo programa, mas depois ela passou a fazer a subtração. Os cartões foram usados em lojas, locação de veículo e salão de beleza. O vidro do lado do motorista estava totalmente abaixado e PAULO o segurou por fora. Conversaram sobre a prática do sexo oral, mas não quis mais, desistiu, e acertou o valor. Então não deixou por conta do valor do programa. Efetuiu o pagamento. Não percebeu que era transexual. Era noite. Quando disse que não queria mais, DIOGO mudou o tom de voz e aí percebeu que era transexual. Não conhece bem a Barra Funda. Saiu da Marginal fazendo uso do aplicativo "Waze". O pagamento pelo serviço não prestado foi espontâneo. Sabia que no local havia o serviço de prostituição com transexual.

Nesse diapasão:

"Apelação criminal. Roubo simples. Tentativa. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra da vítima reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito. Aplicação da pena. Circunstâncias judiciais. Primariedade. Regime aberto. Tratando-se de pena final inferior a quatro anos, e concretamente não desabonadas as circunstâncias judiciais, admissível a estipulação do aberto como regime prisional de cumprimento inicial." (TJSP; Apelação Criminal 0022015-32.2014.8.26.0564; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2022; Data de Registro: 09/05/2022)

"Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o

proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233). A Policial Militar NÉLIDA CRISTINA ALVES DA SILVA, na Delegacia, disse que foram acionadas via COPOM acerca de um assalto realizado por duas travestis a um rapaz. Contou que a vítima lhes disse que fora abordada por duas travestis armadas com facas, responsáveis por subtraírem seus cartões bancários, aproximadamente cem reais em dinheiro, aliança e seus dois celulares, tendo fugido em um Ecosport, vermelho, placas JOL8388. Relatou que com as informações fornecidas pela vítima iniciaram patrulhamento e, ao localizarem o veículo, realizaram abordagem. Informou que se identificaram como DIOGO (nome social PRISCILA) e PAULO (nome social JENIFER) e em poder delas localizaram três cartões em nome da vítima, cem reais em dinheiro, uma aliança, dois celulares, um canivete e duas maquininhas de cartão. Em seguida questionaram as denunciadas sobre o ocorrido, mas estas negaram e disseram que só tinham feito um programa. Por fim, deram voz de prisão em flagrante e as encaminharam ao distrito policial, liberando o veículo no local da abordagem, não sendo levado à delegacia. Em Juízo, disse que a ocorrência foi passada via COPOM, fizeram patrulhamento e encontraram a vítima. A vítima informou que dois indivíduos tinham levado cartões, dinheiro, aliança. Fizeram um patrulhamento no local. A vítima informou que os indivíduos tinham entrado em uma Ecosport vermelha. Conseguiram abordar a Ecosport com quatro indivíduos dentro. Com duas pessoas não foi encontrado nada de ilícito e eles não foram reconhecidos pela vítima. Os outros dois foram reconhecidos pela vítima. Em uma bolsa, de DIOGO, foram encontrados os pertences da vítima e as máquinas de cartões. Na bolsa de PAULO foi encontrado o canivete. Eles não tiveram nenhuma reação, mas também não confirmaram que foram eles. Como a vítima reconheceu, eles foram conduzidos à Delegacia. Na Delegacia, os réus falaram que fizeram isso porque estavam precisando de dinheiro. Falaram que fizeram o programa com a vítima e que esta se recusou a pagar, por isso fizeram o roubo. A vítima não conseguiu imprimir o papel das transações e depois iria na Delegacia para entregar. O valor usado no cartão da vítima era de mais ou menos uns R\$ 2.000,00. Ficou sabendo disso pela vítima.

O Policial Militar DIEGO VICENTE FERNANDES, na Delegacia, relatou os mesmos fatos que sua colega de farda. Em Juízo, disse que no dia estava de serviço e foram acionados pelo COPOM; conseguiram entrar em contato com a vítima que passou as características das rés e do veículo que tinham adentrado. Conseguiram abordá-las; tinham 04 indivíduos dentro do carro sendo que dois foram reconhecidos e dois liberados. Em busca pessoal nas bolsas das rés, numa delas foi encontrado os bens da vítima e da outra estavam as máquinas de cartão de crédito. A vítima disse que abordaram exigindo dinheiro e seu bens com a faca e que exigiram a senha e que efetuaram a transação nas máquinas que tinham. A faca foi encontrada na bolsa de Paulo (um canivete preto). Na bolsa do Diogo estavam as máquinas e os pertences da vítima. Quando da abordagem, elas ficaram em silêncio. No momento da abordagem elas não se identificaram como garotas de programa, mas sabe que no local existe. Na Delegacia, falaram que eram garotas de programa e que fizeram o programa e que ele não quis pagar. Não houve qualquer reação das rés.

Em relação à valoração dos depoimentos prestados pelos policiais:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP S.T.F. DJU 11.04.97 pág. 12.189).

O réu DIOGO SILVA DE LIMA (nome social Priscila), na Delegacia, permaneceu em silêncio. Em Juízo, disse que foi a segunda pessoa a sair com ele, antes tinha entrado a Jenifer. Eles perguntaram se queria fazer uma "suruba". Foram pra o drive e fecharam uma pernoite. Cada uma receberia R\$ 1.300,00. A vítima pagou uma parte

para Jenifer. Durante o programa, a vítima desistiu e disse que não tinha dinheiro para pagar. Deixou a aliança e os celulares a título de garantia e disse que ia pegar mais dinheiro, mas nisso já foram abordadas pelos policiais. Os cartões estavam na capa dos celulares, mas não sabiam. Só ficou sabendo quando os policiais pegaram o celular. Ele passou o cartão na máquina de Jenifer, mas acha que a Jenifer que aparece como a favorecida. Não passou na sua máquina porque não tinha bateria. Nenhuma das duas mostraram faca para ele. Ficaram esperando no mesmo lugar que a vítima as pegou e as deixou com os pertences dele. Não estava num carro vermelho. Só estavam as duas quando foram abordadas. Não aconteceu a abordagem na Ecosport. Conhecia os policiais de passagem. A vítima sabia que era transexual, até porque é um ponto de transexual. Não tem carro, nem a Jenifer.

O réu PAULO DAVID DA SILVA (nome social Jenifer), na Delegacia, permaneceu em silêncio. Em Juízo, disse que a vítima parou e saiu com ele; ficaram uns 20 min no drive e queria uma festinha com outra boneca. Escolheu a corré e voltaram para o drive. Ele passou R\$ 1.500,00 na sua maquininha. Voltaram para o drive. Mas quando viu que ela estava de fralda ele desistiu. A diferença ele disse que quando voltasse ele daria o restante do dinheiro. Ele deixou os celulares dizendo que eram velhos e deixou a aliança também e disse que voltaria para pagar em 10 minutos, mas já voltou com a polícia. Os cartões de crédito estavam atrás da capinha do celular e não fizeram uso do cartão de crédito. O nome da ré que figura como a favorecida no cartão. Não estavam dentro do carro quando foram abordados. Estavam na mesma rua em que ele deixou as duas aguardando, quando foram abordadas. O pagamento se deu por volta das 21 horas, quando voltaram para o drive, já com as duas meninas. Não conhecia os policiais que abordaram. Não informou que era transexual porque todo mundo sabe. Tinha uma canivete porque trabalha à noite, das 20:00 as 4:30 da manhã.

A versão apresentada pelos réus não se sustenta e se encontra totalmente desprovida de comprovação. Ora, estes não lograram êxito em produzir nenhuma prova que confirmasse o fato de terem ido até um drive-in ou que permaneceram por minutos no mesmo lugar onde foram supostamente abordados pela vítima, aguardando que esta voltasse para trazer o restante do pagamento.

Os réus afirmaram que no local onde os fatos se deram é comum a prática da prostituição de transexuais, o que leva a crer que conheçam e tenham contato com outras pessoas que frequentam a região. Mesmo assim, em hipótese alguma apresentaram provas que possam confirmar suas alegações.

Ao contrário disso, a versão apresentada pela vítima se mostrou firme e categórica, até mesmo porque seus pertences pessoais foram encontrados na bolsa de Diogo (Priscila) e a faca foi encontrada na bolsa de Paulo (Jenifer) (fls. 168).

Pois bem. Restou demonstrado que a vítima se dirigiu até o local com a intenção de contratar uma "profissional do sexo". Abordou Diogo (Priscila), contudo em dado momento desistiu da contratação. Como Diogo (Priscila) já estava no interior do carro da vítima, passou a fazer ameaças e subtrair seus pertences, como celulares, aliança, dinheiro em espécie e cartões bancários.

Como se não bastasse, Paulo (Jenifer), naquele momento, se aproximou do carro da vítima e permaneceu próximo à janela do motorista (do lado de fora do carro), mostrando a faca que tinha em mãos e fazendo ameaças. Tal conduta fez com que Diogo (Priscila) tivesse tempo para pegar os cartões bancários da vítima e passasse nas duas máquinas (laudo pericial às fls. 106/108) que tinham, gerando um prejuízo de cerca de R\$ 2.000,00. Logo, os réus restringiram momentaneamente a liberdade da vítima e o obrigaram a fornecer as senhas de seus cartões.

A vítima afirmou, ainda, que no momento em que Diogo (Priscila) desceu de seu carro, chutou a porta e gerou dano material.

Após tais fatos, a vítima foi auxiliada por pessoas que passavam pelo local e pôde entrar em contato com a polícia, momento em que informou as características do carro em que os réus teriam fugido. Desta forma, logo após, os policiais militares conseguiram encontrar os réus no interior do veículo em questão, acompanhados de mais duas pessoas que não foram reconhecidas pela vítima e foram liberadas.

Os réus foram detidos e encaminhados à Delegacia. Lá, em revista pessoal, foram encontrados os bens da vítima e as máquinas de cartão com Diogo (Priscila) e a faca

com Paulo (Jenifer).

Importante salientar que a vítima foi assertiva nos reconhecimentos pessoais que realizou, tanto em solo policial quanto em juízo, e que os reconhecimentos se deram nos moldes previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, tem-se que os réus foram presos em flagrante delito, fato que reforça todo o conjunto probatório.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Por todo o exposto, tem-se que restaram devidamente comprovadas as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma branca (laudo pericial às fls. 101/105).

Além disso, deve ser reconhecida a prática do roubo e da extorsão em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade cominadas.

Nesse sentido:

(...) 1. O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp1254007 / DF. 6ª Turma. Min Rel. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 03/08/2017).

(...) Roubo circunstanciado e extorsão qualificada. Crime único. Consunção entre os delitos. Inviabilidade. Concurso formal. Crimes praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos. Impossibilidade de reconhecimento. Continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Inviabilidade. Crimes de espécies distintas. Concurso material mantido. (...). Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impossibilita o reconhecimento do concurso formal. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ. Precedentes. (STJ, HC 409602/ SP, Min Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma, DJe 21/09/2017).

Deste modo, a procedência da pretensão punitiva é desfecho inevitável e a reprimenda correspondente aos delitos tornar-se-á medida imperiosa.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, com observância aos preceitos do artigo 59 do Código Penal:

1- DIOGO SILVA DE LIMA (nome social Priscila)

Quanto ao delito de roubo (artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal):

Na primeira fase, melhor analisando casos de roubo majorado e mudando posicionamento anterior deste Juízo, exaspero a pena base utilizando uma majorante (concurso de pessoas) como circunstância judicial, ao passo que a segunda majorante (emprego de arma branca) será considerada na terceira fase. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento

da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no ARESp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

"ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. CHARLES condenado em primeiro grau e os corréus absolvidos por insuficiência probatória. Recurso da acusação buscando a condenação, também, de WEVERTON, ALEXANDRE e GLEDSON, nos termos da denúncia. Apelo da Defesa de CHARLES postulando a absolvição pela ausência de justa causa e por afronta aos princípios da busca da verdade real e do in dubio pro reo. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva quanto a CHARLES e WEVERTON. Ofendido que, sem hesitar, os reconheceu em Juízo, como sendo os autores do delito. Ausência de provas, produzidas em Juízo em desfavor de ALEXANDRE e GLEDSON. Majorantes bem configuradas na hipótese. Condenação de CHARLES mantida. Condenação de WEVERTON igualmente imperativa. Dosimetria. CHARLES: básicas estabelecidas em um quarto acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade da vítima. Na segunda fase, reincidência que justificou a imposição de aumento de um sexto. Na última etapa, adequada a majoração de dois terços por conta do emprego de arma de fogo. WEVERTON: basilares que devem igualmente sofrer acréscimo de um quarto, tendo em vista os mesmos critérios utilizados para majoração das básicas de CHARLES. Na última etapa, aumento de dois terços, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, CP. Regime fechado bem estabelecido para o início do desconto da corporal de CHARLES, que deve ser estendido a WEVERTON. Recurso de CHARLES improvido, acolhido parcialmente o apelo ministerial." (TJSP; Apelação Criminal 1501837-46.2019.8.26.0294; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021).

Desta feita, de acordo com as circunstâncias judiciais desabonadoras apontadas, acresço a pena base de 1/6, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena

Na terceira fase, foi devidamente comprovada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do artigo 157, do Código Penal. Diante disso, elevo a pena em 1/3, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa.

Quanto ao delito de extorsão (artigo 158, §1º do Código Penal):

Na primeira fase, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no §1º, do artigo 158, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), aplico as penas cumulativamente e fixo a reprimenda, definitivamente, em 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 28 dias-multa.

Tendo em vista o montante da pena, fixo o regime fechado para início de seu cumprimento.

2- PAULO DAVID DA SILVA (nome social Jenifer)

Quanto ao delito de roubo (artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal):

Na primeira fase, verifico que o réu possui uma condenação anterior que configura maus antecedentes (fls. 43/44). Além disso, melhor analisando casos de roubo majorado e mudando posicionamento anterior deste Juízo, conforme mencionado alhures, exaspero a pena base utilizando uma majorante (concurso de pessoas) como circunstância judicial, ao passo que a segunda majorante (emprego de arma branca) será considerada na terceira fase.

Assim, aumento a pena base em 1/5, fixando-a em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, foi devidamente comprovada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do artigo 157, do Código Penal. Diante disso, elevo a pena em 1/3, totalizando 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa.

Quanto ao delito de extorsão (artigo 158, §1º do Código Penal):

Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no §1º, do artigo 158, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 anos anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Considerando que os crimes foram cometidos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), aplico as penas cumulativamente e fixo a reprimenda, definitivamente, em 12 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa.

Tendo em vista o montante da pena, fixo o regime fechado para início de seu cumprimento.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu DIOGO SILVA DE LIMA (nome social Priscila), qualificado à fl. 30, à pena de 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, e CONDENO o réu PAULO DAVID DA SILVA (nome social Jenifer), qualificado à fl. 31, à pena de 12 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, incisos II e VII, e artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica dos réus.

Levando-se em consideração o montante da pena, o regime fixado e subsistindo os requisitos da prisão cautelar, NÃO concedo aos réus o direito de recurso em liberdade.

Determino a destruição da faca e das máquinas de cartão apreendidas (fls. 17).

Oportunamente, expeça-se guia de execução, lançando-se o nome das rés no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se as rés para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA